

**CAPACITAÇÃO
REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS DO CONSÓRCIO
INTERESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO DO BRASIL
CENTRAL**



**Instituto
Protege**
Escola Brasil



**CONSÓRCIO
BRASIL CENTRAL**
DF • GO • MA • MT • MS • RO • TO

**TÍTULO III
DA EXECUÇÃO CONTRATUAL**

**André Kuhn
Instrutor**

TÍTULO III
DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
CAPÍTULO I
Da determinação para execução do objeto

Art. 148. O modelo de execução do contrato consistirá na definição de **como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos** desde o seu início até o seu encerramento, com a definição das obrigações do contratante e do contratado.

§ 1º O **termo de referência é o documento necessário para a contratação de bens e serviços** e deverá estabelecer em sua estrutura o modelo de execução do objeto a ser observado pela empresa contratada.

§ 2º O **acompanhamento e a fiscalização contratual** realizados pelo órgão ou entidade contratante deverá observar o modelo de execução do objeto estabelecido pelo termo de referência.

Art. 148. (...)

§ 3º O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as **cláusulas pactuadas e ao estabelecido pela Lei nº 14.133**, de 2021, respondendo cada uma das partes, contratante e contratada, pelas consequências da inexecução total ou parcial do objeto contratado.

§ 4º Desde que fundamentada em **estudo técnico preliminar** e constante do **termo de referência**, a Administração poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades.

Art. 148. (...)

§ 5º Por **acordo entre as partes**, deverá ser estabelecido no contrato, ou documento que o substituir, o método de **comunicação oficial** entre a Administração, por meio dos fiscais e gestores contratuais, e o Contratado, sendo permitida inclusive a opção por e-mail ou aplicativos de celulares (como, por exemplo, o WhatsApp).

§ 6º Cabe as partes notificar a outra, em eventual necessidade de **alteração do método de comunicação oficial**.

§ 7º Qualquer comunicação transmitida pelo meio de comunicação oficial, estabelecido na forma do § 6º deste artigo, **será válida para todos os efeitos**, e **considerada recebida após 24 horas da remessa**, para efeito de contagem de prazo, **dispensando sua confirmação de recebimento**.

Art. 149. Nas hipóteses em que o início da execução do objeto não coincidir com a data da assinatura do contrato, ou com prazo estabelecido a partir desta, **caberá ao gestor da contratação notificar** formalmente a contratada ou fornecedor beneficiário para executar o objeto.

§ 1º A notificação formal será encaminhada pelo meio de comunicação oficial, contendo, pelo menos, um dos seguintes documentos:

I - Nota de Empenho substitutiva do contrato.

II - Ordem de Serviço a ser emitida pelo gestor ou pelo fiscal e entregue à contratada ou fornecedor beneficiário, a qual deverá ser enviada juntamente com a respectiva Nota de Empenho nos casos em que não houver instrumento contratual.

III - Ordem de Fornecimento a ser emitida pelo gestor ou pelo fiscal e entregue à contratada ou fornecedor beneficiário, a qual deverá ser enviada juntamente com a respectiva Nota de Empenho nos casos em que não houver instrumento contratual.

§ 2º É facultada à contratada ou ao fornecedor beneficiário a retirada presencial dos documentos citados neste artigo no prazo indicado no instrumento convocatório.

Art. 150. Em se tratando de prestação de serviços com **dedicação exclusiva de mão de obra**, a contratada deverá designar, formalmente, o preposto da empresa anteriormente ao início da execução contratual, em cujo instrumento deverá constar expressamente os poderes e deveres em relação à execução do objeto.

§ 1º A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

§ 2º A depender da natureza dos serviços, poderá ser:

I - exigida a manutenção do preposto da empresa no local da execução do objeto;

II - estabelecido sistema de escala semanal, quinzenal ou mensal; ou

III – definido cronograma de reuniões periódicas.

Art.151. É vedado à contratada interromper a execução do objeto contratual sob alegação de inadimplemento por parte da contratante, salvo nos casos previstos em lei.

Art.152. É **vedada** qualquer operação societária durante a execução do objeto que resulte na participação do contrato:

I –do autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

II –de empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

Art.152. É vedada qualquer operação societária durante a execução do objeto que resulte na participação do contrato:

(...)

IV - de empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

V –de pessoa jurídica que atue em substituição a outra pessoa jurídica que se encontre impossibilitada de ser contratada em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

Art.152. É vedada qualquer operação societária durante a execução do objeto que resulte na participação do contrato:

(...)

VI – daquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

VII – de pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Art.152. É vedada qualquer operação societária durante a execução do objeto que resulte na participação do contrato:

(...)

§ 1º A vedação imposta pelo *caput* se aplica às empresas cuja alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa restringa sua capacidade de concluir o contrato.

§ 2º A aprovação das alterações societárias por meio de fusão, aquisição e cisão para fins de continuidade da execução contratual deve considerar o desempenho pretérito na execução de contratos com a Administração Pública, consoante ao disposto no Art. 88, §§ 3º e 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

Art.153. Nas contratações que envolvam a prestação de serviços, independentemente do caráter de continuidade e da dedicação exclusiva de mão de obra, o edital poderá exigir, conforme definido em decreto do ente federado, percentual mínimo de mão-de-obra responsável pela execução do objeto da contratação constituído por:

I - mulheres vítimas de violência doméstica.

II - oriundos ou egressos do sistema prisional.

Parágrafo único. Sempre que solicitado pela Administração, o contratado deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o *caput* deste artigo, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas.

Art.154. Aplicam-se as disposições deste Capítulo, no que couber, aos convênios, acordos, termo de execução descentralizada, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central.

TÍTULO III
DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
CAPÍTULO II
Da formalização do recebimento do objeto

Art.155. Salvo quando houver disposição diversa em contrato, o objeto do contrato será recebido:

I - em se tratando de **obras e serviços**:

a) **provisoriamente**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, ou comissão nomeada pela autoridade competente, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

b) **definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

Art.155. Salvo quando houver disposição diversa em contrato, o objeto do contrato será recebido:

(...)

II - em se tratando de **compras ou locação de equipamentos**:

a) **provisoriamente**, de forma sumária, no ato da entrega, após a conferência do bem e quantidade, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais.

b) **definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

Art.155. (...)

§ 1º O recebimento provisório de que trata o *caput*, inciso II, poderá, a depender da complexidade do objeto e do volume da compra, ser realizado por comissão designada pela autoridade superior, desde que incluído o servidor acompanhamento e fiscalização.

§ 2º O contrato, ou termo que o substituir, deverá prever prazo para o recebimento provisório e o definitivo, sendo este último **preferencialmente inferior a 30 dias**.

Art.155. (...)

§ 3º O objeto do contrato poderá ser rejeitado, conforme o caso, no todo ou em parte, quando:

I - estiver em desacordo com o contrato;

II - estiver em desacordo com a proposta homologada no certame;

III – não for aprovado pela entidade certificadora ou avaliadora, quando o contrato expressamente prever essa obrigação;

IV – de qualidade inferior ao mínimo necessário para garantir sua utilidade à Administração.

Art.155. (...)

§ 4º Não há vedação de recebimento provisório parcial, inclusive com seu respectivo pagamento, quando somente parte do objeto esteja de acordo com o contrato ou com a proposta homologada no certame, não se excluindo a possibilidade de o gestor ou fiscal do contrato, conforme o caso, fixar novo prazo à contratada para saneamento das irregularidades.

§ 5º Na ausência de saneamento das irregularidades pelo contratado deverá, o gestor ou fiscal do contrato, conforme o caso, reportar-se à autoridade competente, para adoção de procedimentos inerentes à apuração e posterior aplicação de penalidades.

Art.155. (...)

§ 6º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 7º Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos em regulamento ou no contrato, ou documento que o substitua.

§ 8º Deverá estar expressamente previsto no Edital e no contrato que os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais **correrão por conta do contratado**.

Art.155. (...)

§ 9º Em se tratando de **projeto de obra**, o recebimento definitivo pela Administração **não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva** por todos os danos causados por falha de projeto.

§ 10 Em se tratando de **obra**, o recebimento definitivo pela Administração **não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança** dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.

Art.156. É **vedada** a designação do mesmo servidor para atuar nos recebimentos provisório e definitivo do objeto.

Parágrafo único. O ato de recebimento definitivo do objeto por servidor ou comissão designada pela autoridade competente **não se confunde com o ato de ateste da nota fiscal**, ato fundamental para realização do pagamento.

Art. 157. Em se tratando de prestação de serviços terceirizados:

I - o recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial ou equipe de fiscalização, conforme o caso.

II - o recebimento definitivo encontra-se a cargo do gestor do contrato.

§ 1º No recebimento provisório, caberá ao fiscal do contrato elaborar relatório circunstanciado, em consonância com as suas atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-lo ao gestor do contrato para análise e emissão de recebimento definitivo.

Art. 157. Em se tratando de prestação de serviços terceirizados:

(...)

§ 2º Caberá ao gestor do contrato emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo.

§ 3º Deverá constar no relatório circunstanciado como se deu a verificação as obrigações trabalhistas, seja ela exaustiva, por amostragem, por entrevista com os empregados terceirizados, ou qualquer outro meio que vise reduzir os riscos de descumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada.

Art.158. O termo de referência poderá estabelecer a dispensa de recebimento provisório, a depender da natureza do objeto, de forma justificada.

Art. 159. A Administração poderá exigir certificação por **organização independente** **acreditada** pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), como condição para aceitação de conclusão de fases ou de objetos de contratos.

TÍTULO III

DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

CAPÍTULO III

Do pagamento

Seção I

Das Regras Gerais

Art.160. O pagamento da obrigação deverá ocorrer no prazo estabelecido no contrato, edital ou no instrumento de contratação direta, contados da data do recebimento definitivo do objeto pelo gestor do contrato ou por quem ficar estabelecido pela autoridade competente.

§ 1º O prazo de pagamento **não será superior a trinta dias**, contado a partir da data de adimplemento da obrigação pela contratada.

§ 2º Na hipótese de atos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou força maior que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento ficará suspenso até a interrupção dos respectivos fatos.

§ 3º Na hipótese de ocorrência de eventuais **atrasos de pagamento**, desde que não provocados pela contratada, o valor devido à contratada deverá ser acrescido de atualização monetária e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, cuja aplicação da fórmula de correção observará a regra contratualmente estabelecida.

Art.161. Na hipótese de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a **parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.**

Art.162. A nota fiscal ou fatura apresentada pela empresa contratada deve conter os elementos necessários e essenciais, tais como:

I – o prazo de validade.

II – a data de emissão.

III – os dados do contrato e do órgão ou entidade contratante.

IV – o período de prestação de serviços, se for o caso.

V – o valor a pagar.

VI – o destaque de retenção dos tributos retidos na fonte pagadora e de despesas dedutíveis da base de cálculo da retenção.

Art.163. A nota fiscal ou fatura deverá ser **obrigatoriamente acompanhada da documentação prevista no contrato**, no instrumento que o substitua, ou aquela prevista em norma específica e, também, da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao sistema de cadastramento ou da consulta aos sites eletrônicos oficiais, na impossibilidade de acesso ao referido sistema.

Seção II

Da Regularidade Fiscal

Art.164. Anteriormente à efetivação de cada pagamento ao fornecedor ou prestador de serviços, a Administração deverá verificar a **manutenção das condições de habilitação exigidas** no certame ou contratação direta, a partir da realização de consulta *on-line* ao sistema de cadastramento das empresas ou da consulta aos sites eletrônicos oficiais.

§ 1º Constatando-se situação de irregularidade do fornecedor ou prestador de serviços contratado, deve-se **providenciar a sua advertência**, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente a respectiva defesa.

§ 2º **Persistindo a irregularidade**, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à **rescisão dos contratos em execução e à aplicação de penalidades cabíveis**, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa.

§ 3º Havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os **pagamentos serão realizados normalmente**, até que se decida pela rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua respectiva situação.

Seção III

Do pagamento antecipado

Art.167. **Não será permitido pagamento antecipado**, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços.

§ 1º A antecipação de pagamento **somente deve ser admitida em situações excepcionais**, devidamente justificada pela administração, demonstrando-se a existência de interesse público e observados os seguintes critérios, cumulativamente:

I – represente condição sem a qual não seja possível obter o bem ou assegurar a prestação do serviço, ou propicie sensível economia de recursos.

II – propicie sensível economia de recursos na aquisição do bem ou da prestação de serviços.

Art.167. (...)

§ 1º (...)

III – existência de **previsão no edital** de licitação ou nos instrumentos formais de contratação direta, de forma a garantir a isonomia entre os interessados.

IV – **adoção de indispensáveis garantias**, nos termos do Capítulo II, Título III, Lei n.º 14.133, de 2021, ou cautelas, como por exemplo a previsão de devolução do valor antecipado caso não executado o objeto, a comprovação de execução de parte ou etapa do objeto e a emissão de título de crédito pelo contratado.

Art.167. (...)

§ 2º O valor da **garantia** oferecida para os fins deste artigo corresponderá, em regra, à **integralidade do valor previsto como pagamento antecipado**.

§ 3º O valor da garantia poderá ser reduzido com base na matriz de riscos do contrato.

Art. 166. Na hipótese de a contratada não cumprir a obrigação no prazo estabelecido contratualmente, o **valor antecipado deverá ser devolvido**, salvo se viável a prorrogação contratual.

Seção IV

Da ordem cronológica de pagamento

Art. 167. A ordem de pagamento das obrigações contratuais será subdividida pelas seguintes categorias de contratos no âmbito de cada órgão ou entidade da Administração:

- I - fornecimento de bens.
- II – locações.
- III - prestação de serviços.
- IV - realização de obras.

Art. 167. (...)

§ 1º A ordem cronológica referida no *caput* deste artigo **poderá ser alterada**, mediante **prévia justificativa** da autoridade competente e **posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de contas, exclusivamente** nas seguintes situações:

I - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública.

II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.

Art. 167. (...)

§ 1º A ordem cronológica referida no *caput* deste artigo poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de contas, exclusivamente nas seguintes situações:

(...)

IV - pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada.

V - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional.

Art. 167. (...)

§ 2º A inobservância imotivada da ordem cronológica referida no *caput* deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade do agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização.

Art. 167. (...)

§ 3º Não se sujeitarão à ordem cronológica prevista neste artigo os pagamentos decorrentes de:

I - pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.

II - pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada.

III - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional.

Art. 167. (...)

§ 3º Não se sujeitarão à ordem cronológica prevista neste artigo os pagamentos decorrentes de:

(...)

IV – seguro obrigatório e opcional de veículos, taxas anuais de licenciamento e multas veiculares.

V – diárias e inscrições em cursos de aperfeiçoamento dos servidores.

VI – serviços prestados mediante concessão, como energia elétrica, água tratada e esgoto, telefonia fixa e móvel.

VII – os pagamentos de despesas decorrentes de contratações fundamentadas nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021. (dispensa por valor)

Art. 167. (...)

§ 4º O órgão ou entidade deverá **disponibilizar, mensalmente**, em seção específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a **ordem cronológica de seus pagamentos**, bem como as **justificativas** que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem.

Art. 168. A ordem cronológica terá como **marco inicial**, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o momento em que o órgão ou entidade contratante **atestar a execução do objeto do contrato, liquidação da despesa, com base em nota fiscal, fatura ou documento equivalente**.

§ 1º O critério disposto no *caput* **não se aplica às hipóteses de pagamento antecipado**, sem prejuízo da observância da ordem cronológica por categoria contratual.

§ 2º A **despesa inscrita em restos a pagar não altera a posição da ordem cronológica de sua exigibilidade**, não concorrendo com as liquidações do exercício corrente.

§ 3º O **pagamento de indenizações pela Administração não exime da observância da ordem cronológica de exigibilidade**, ainda que o contrato já se encontre encerrado.

Art. 169. A Administração deve estabelecer em seus editais os prazos máximos para realização da liquidação da despesa e do respectivo pagamento.

Parágrafo único. Nas hipóteses de substituição do instrumento de contrato por outro instrumento hábil, conforme dispõe o Art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021, os prazos para liquidação e pagamento constarão de instrumento convocatório, de aviso de contratação direta ou de outro documento negocial com o mercado.

Seção V

Do pagamento por indenização

Art. 170. O pagamento de **indenização** ou ressarcimento deverá ser precedido do **reconhecimento da obrigação de pagamento** pela autoridade competente, devendo o processo ser instruído, no mínimo, com:

I – pedido de indenização ou ressarcimento, instruído com nota fiscal, fatura ou documento equivalente.

II – os documentos de habilitação jurídica do requerente.

III – justificativa fundamentada do responsável da unidade competente pela demanda do produto ou serviço em que informe que os serviços foram regularmente prestados ou os bens foram regularmente entregues, discriminando a quantidade ou período efetivamente consumidos, e o respectivo reconhecimento expresso da dívida, com discriminação do seu valor.

Art. 170. O pagamento de indenização ou ressarcimento deverá ser precedido do reconhecimento da obrigação de pagamento pela autoridade competente, devendo o processo ser instruído, no mínimo, com:

(...)

IV – comprovante da existência de recursos orçamentários suficientes para o pagamento da despesa.

V – manifestação do órgão jurídico sobre o pedido de indenização ou ressarcimento.

VI – manifestação do ordenador da despesa quanto ao pedido de indenização ou ressarcimento.

VII – comprovação de que o fato foi comunicado à unidade setorial de correição ou equivalente para avaliar os requisitos de admissibilidade de possível apuração da responsabilidade dos servidores que deram causa à despesa sem prévio procedimento de contratação.

Art. 170. O pagamento de indenização ou ressarcimento deverá ser precedido do reconhecimento da obrigação de pagamento pela autoridade competente, devendo o processo ser instruído, no mínimo, com:

(...)

Parágrafo único. Nos pedidos de indenização cujo objeto decorre de contrato expirado, o valor a ser indenizado não poderá ser superior àquele previsto no instrumento contratual, ressalvada a possibilidade de reajuste ou repactuação do preço de acordo com os critérios definidos na própria contratação encerrada.

Seção VI

Da retenção tributária

Art. 171. Os órgãos e entidades devem proceder, anteriormente à realização de cada pagamento, as retenções tributárias, conforme orientações expedidas pela Secretaria de Fazenda ou órgão equivalente.

§ 1º Em se tratando de prestação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, reter-se-á da contratada o percentual de 11% (onze por cento) do valor da nota fiscal ou fatura, devendo providenciar o recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) o referido valor até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura.

§ 2º Na hipótese de a empresa ser optante pela desoneração da folha de pagamentos, o percentual de retenção sobre o valor da nota fiscal ou fatura deverá observar o percentual estabelecido pela Lei nº 12.546, de 2011.

§ 3º O valor retido pela administração deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.

Art. 172. Não ocorre retenção tributária em virtude de pagamentos realizados a microempresa e empresas de pequeno porte optante pelo regime do simples nacional, haja vista que a opção pelo regime tributário diferenciado implica o recolhimento mensal pelas referidas pessoas jurídicas, mediante documento único de arrecadação de impostos e contribuições.

Parágrafo único. Não se enquadra na hipótese descrita no *caput* deste artigo a Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o Art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, na hipótese de a microempresa e a empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra.

Art. 173. O órgão ou entidade contratante que esteja no regime de substituição tributária, no caso da prestação de serviços, deverá reter o percentual relativo ao ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), e recolher, em nome da contratada, ao Poder Executivo Municipal, obedecida à legislação vigente.

Parágrafo único. O valor retido de que trata o *caput* deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.

Art. 174. Na hipótese de ajuste de nota fiscal ou fatura, a exemplo da aplicação de Instrumento de Medição de Resultado (IMR), o contratado deverá emitir a nota fiscal ou fatura no valor ajustado, sob o qual incidirá a retenção tributária e/ou previdenciária .

Art.175. Na hipótese de pagamentos decorrentes de acréscimos de juros e multas por atraso no pagamento, a retenção tributária e/ou previdenciária deverá incidir sobre o valor da nota fiscal somado aos acréscimos.

TÍTULO III
DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
CAPÍTULO IV
DAS ALTERAÇÕES DOS CONTRATOS

Art. 176. As alterações contratuais podem alcançar as dimensões qualitativa e quantitativa do objeto.

Art. 177. As alterações contratuais observarão os seguintes pressupostos.

I – unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos.

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

Art. 177. As alterações contratuais observarão os seguintes pressupostos.

(...)

II – por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução.

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários.

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço.

Art. 177. As alterações contratuais observarão os seguintes pressupostos.

(...)

II – por acordo entre as partes:

(...)

d) para restabelecer o **equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato** em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

Art. 177. As alterações contratuais observarão os seguintes pressupostos.

(...)

§ 1º Nas alterações unilaterais, o contratado será **obrigado a aceitar**, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até **25%** (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de **50%** (cinquenta por cento).

§ 2º Nas alterações contratuais unilaterais, devem ser observados os limites legais para os acréscimos e supressões, enquanto às alterações por acordo entre as partes não há qualquer restrição.

Art. 177. As alterações contratuais observarão os seguintes pressupostos.

(...)

§ 3º Para efeitos dos limites estabelecidos pelo § 1º, é **vedada a compensação entre acréscimos e supressões**, salvo o **restabelecimento total ou parcial de quantitativo inicialmente previsto**, desde que observadas as mesmas condições e preços inicialmente pactuados, e decorrente de restrições orçamentárias.

§ 4º Não encontra-se vedação à realização de **novos acréscimos sobre o valor original do contrato após o restabelecimento de quantitativos**, desde que observado os limites legais e sejam apresentadas as devidas justificativas.

§ 5º As alterações, sejam qualitativas ou quantitativas, devem ser precedidas de devida **justificativa e análise jurídica**, e serem **autorizadas pela autoridade competente**.

Art.178. As alterações relativas a contratos de obras e serviços de engenharia, e **decorrentes de falhas de projeto**, caberá à autoridade superior do órgão contratante, a **abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade do responsável técnico**, bem como adoção das providências necessárias para o **ressarcimento dos danos causados** à Administração.

Art.179. Na hipótese de **atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental**, por circunstâncias alheias ao contratado, que obste a execução do contrato de obras e serviços de engenharia, **poderá o contratado pleitear o equilíbrio econômico-financeiro** nos termos do Art. 124, inciso II, alínea d, da Lei nº 14.133, de 2021.

Art. 180. Na hipótese de o contrato apresentar mais de um item em sua composição, a base de cálculo para acréscimo ou supressão deverá observar o valor unitário, se a licitação originária da contratação decorrer do critério de julgamento menor valor unitário, ou sobre o valor total da contratação quando o critério de julgamento for o menor valor global.

§ 1º O acréscimo em contratações cuja licitação observe o critério de julgamento menor valor global deve avaliar previamente à alteração contratual se os valores unitários não se encontram acima dos valores praticados no mercado, de modo a se evitar a ocorrência de jogo de planilha.

§ 2º O acréscimo a que se refere o parágrafo anterior **não poderá ultrapassar o limite de até 3 (três) vezes o quantitativo** do item inicialmente contratado, em observância ao princípio do planejamento da contratação, e em qualquer hipótese os limites legais.

§ 3º A hipótese prevista pelo *caput* **não se aplica aos contratos de obras e serviços de engenharia**.

Art. 181. As alterações contratuais que acarretem aumento de despesa estarão sujeitas à **verificação de disponibilidade orçamentária pelo setor competente**, anteriormente ao encaminhamento dos autos ao órgão jurídico para realizar o controle prévio de legalidade previsto pelo § 4º, Art. 53, da Lei nº 14.133, de 2021.

Art. 182. As decisões adotadas pelo órgão ou entidade contratante referente à alteração contratual serão **comunicadas à parte interessada**, por escrito, por meio de correspondência com aviso de recebimento (AR), ou mediante ciência inequívoca do interessado manifestada por meio eletrônico idôneo.

Art. 182. (...)

Parágrafo único. Nos casos de **acréscimo quantitativo ou qualitativo**, o órgão técnico deverá instruir os autos, no mínimo, com as seguintes informações:

- I – a justificativa da alteração contratual.
- II – indicação do item com a respectiva quantidade a ser acrescida.
- III – no caso de acréscimo qualitativo, as respectivas especificações técnicas.
- IV – o detalhamento dos custos da alteração de forma a demonstrar que não extrapola os limites legais e que mantém a equação econômico-financeira do contrato.

Art. 183. Em se tratando de **prestação de serviços**, as alterações contratuais deverão ser precedidas com as seguintes informações:

I – a descrição do objeto do contrato com as suas especificações e do modo de execução.

II – a descrição detalhada da proposta de alteração.

III – a justificativa para a necessidade da alteração proposta e a referida hipótese legal.

IV – os custos da alteração.

V – a observância dos limites legais.

VI – a manutenção da equação econômico-financeira do contrato.

VII – a ciência da contratada, por escrito, em relação às alterações propostas no caso de alteração unilateral ou a sua concordância para as situações de alteração por acordo das partes.

Art.184. Se o contrato não contemplar preços unitários para **obras ou serviços** cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites legais.

Art.185. Nas contratações de **obras e serviços de engenharia**, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência **não poderá ser reduzida em favor do contratado** em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

Art.186. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

Art.187. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é **vedada a alteração dos valores contratuais**, **exceto** nos seguintes casos:

I – por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observado os limites legais.

II - por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do § 5º do art. 46 desta Lei.

Art.188. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, exceção feita nos casos de justificada necessidade de antecipação dos efeitos da alteração, hipótese em que a referida formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

Art.189. As alterações unilaterais não poderão, em qualquer hipótese, transfigurar o objeto da contratação.

Art. 190. A Administração poderá adotar o **parecer referencial na hipótese de alteração contratual**, dispensando a análise individualizada pelos órgãos consultivos, desde que a área técnica ateste, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da manifestação jurídica referencial.

Parágrafo único. Para a elaboração de **manifestação jurídica referencial** devem ser observados os seguintes requisitos:

I – o **volume de processos em matérias idênticas e recorrentes** impactar, justificadamente, a atuação do órgão consultivo ou a celeridade dos serviços administrativos.

II – a atividade jurídica exercida se restringir à verificação do **atendimento das exigências legais a partir da simples conferência de documentos**.

TÍTULO III
DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
CAPÍTULO V
DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

Art. 191. Os instrumentos a serem utilizados no **equilíbrio econômico-financeiro** são:

I – **Reajuste.**

II – **Repactuação.**

III – **Revisão.**

Art. 191. A extinção do contrato **não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro**, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

Parágrafo único. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro **deverá ser formulado durante a vigência do contrato** e antes de eventual prorrogação.

Seção I

Do reajuste contratual

Art. 193. **Reajuste ou reajustamento em sentido estrito** é a forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do **índice de correção monetária** previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais.

§ 1º A concessão do reajuste dar-se-á após decorrido o interregno de um ano contado da data da elaboração do orçamento estimado.

§ 2º No caso de obras e serviços de engenharia, a concessão do reajuste dar-se-á após decorrido o interregno de um ano contado da data-base da tabela referencial utilizada na orçamentação (Sicro, Sinapi ou outra tabela de referência adotada pelo ente).

§ 3º Caso sejam adotadas no orçamento de obras e serviços de engenharia composições novas ou tabelas com datas de referência divergentes, a data-base a ser adotada como referência será a dos serviços significativos.

Art. 193. (...)

§ 4º Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 (doze) meses será contado da data de início dos efeitos financeiros do último reajustamento ocorrido.

§ 5º São nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.

§ 6º Independentemente do prazo de duração do contrato, será **obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço** e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

Art. 193. (...)

§ 7º Em se tratando de prestação de **serviços terceirizados**, cujo contrato contenha previsão de utilização de insumos e materiais durante a execução contratual, deve se adotar índices oficiais que guardem a **maior correlação possível** com o segmento econômico em que estejam inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de qualquer índice setorial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E/IBGE).

Art. 193. (...)

§ 8º A aplicação de reajuste ocorrerá nos contratos de prestação de serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra e nos insumos e materiais empregados nas contratações que observam o regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra.

§ 9º A ausência de previsão editalícia ou contratual de cláusula de reajustamento de preços não tem o condão de afastar o direito do contratado ao reajuste contratual, caso transcorrida a periodicidade anual requerida pela Lei nº 14.133, de 2021, sendo necessária a celebração de termo aditivo para inclusão da referida cláusula, estabelecendo o índice de correção.

Art. 194. O contrato fixará prazo para resposta ao pedido de reajuste, que não poderá exceder 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. A concessão do reajuste de preços dos contratos deverá ser autorizada pela autoridade competente, conforme disposto em regulamento interno.

Art. 195. O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços deve ser formalizado por **simples apostila**.

§ 1º Apostila é o instrumento que tem por objetivo registrar ou anotar novas condições que não alterem a essência da avença ou que **não modifiquem as bases contratuais**, seja no verso do termo de contrato ou por meio de outro documento a ser juntado a este termo.

§ 2º O setor competente deverá se manifestar quanto à **disponibilidade orçamentária** para custear a despesa decorrente da concessão do reajuste contratual.

Art. 196. O novo valor contratual decorrente da aplicação do **reajuste terá vigência a partir da implementação do direito pela empresa contratada.**

Parágrafo único. Não há vedação de pagamento de valores retroativos a título de reajuste contratual.

Art. 197. Os preços constantes em Ata de Registro de Preços e os contratos decorrentes de sua execução poderão ser reajustados após decorrido o interregno de um ano contado da data estabelecida no edital, ata de registro de preços ou contratualmente.

Parágrafo único. Não se aplica o instituto da preclusão na hipótese de assinatura de contrato decorrente de ata de registro de preços sem a respectiva solicitação do pedido de reajuste contratual com vistas a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro.

Seção II

Da repactuação contratual

Art. 198. **Repactuação** é a forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra.

Parágrafo único. A definição de serviços contínuos com predominância de mão de obra é aquela estabelecida em regulamentação própria.

Art. 199. Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante **demonstração analítica da variação dos custos contratuais**, com data vinculada:

I – à da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado.

II – ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra.

Parágrafo único. A planilha de custos que acompanha o requerimento deverá observar os mesmos requisitos (**estrutura e memória de cálculo**) da planilha inicialmente apresentada no momento do procedimento licitatório e homologada pela autoridade competente.

Art. 200. A repactuação deverá observar o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data da **apresentação da proposta ou da data da última repactuação**.

Parágrafo único. Entende-se como última repactuação a data em que **iniciados seus efeitos financeiros**, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

Art. 201. A repactuação poderá ser **dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias**, observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua **anualidade resultante em datas diferenciadas**, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços.

§ 1º Quando a contratação envolver **mais de uma categoria profissional**, a repactuação poderá ser **dividida em tantos quantos forem os acordos**, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratação.

§ 2º A repactuação será **precedida de solicitação do contratado**, acompanhada de **demonstração analítica da variação dos custos**, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação.

Art. 201. (...)

§ 3º É **vedada a inclusão**, por ocasião da repactuação, de **benefícios não previstos na proposta inicial**, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho.

§ 4º O deferimento do pedido de repactuação contratual, protocolado antes do término da vigência do contrato, garante o pagamento da recomposição de preço ainda que após o término contratual.

Art. 201. (...)

§ 5º A Administração **não se vinculará** às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de **matéria não trabalhista**, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

§ 6º É vedado a órgão ou entidade contratante vincular-se às disposições previstas nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que **somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública**.

Art. 202. O contrato fixará prazo para resposta ao pedido de repactuação, que **não poderá exceder 30 (trinta) dias.**

§ 1º O órgão ou entidade contratante poderá **realizar diligências** e requisitar documentos e informações complementares junto à contratada com o objetivo de esclarecer dúvidas a respeito do pedido.

§ 2º O **prazo referido no caput ficará suspenso enquanto a contratada não apresentar a documentação solicitada** pela contratante para a comprovação da variação dos custos.

Art. 203. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas **vigências iniciadas da seguinte forma:**

I – a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação, como regra geral.

II – em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade e para concessão das próximas repactuações futuras.

III - em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

Art. 203. (...)

§ 1º Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram e apenas em relação à diferença porventura existente.

§ 2º A concessão da repactuação de preços dos contratos deverá ser autorizada pela autoridade competente, conforme disposto em regulamento interno.

Art. 204. A antecipação de data-base na Convenção Coletiva de Trabalho ou no Acordo Coletivo de Trabalho configura álea administrativa extraordinária e extracontratual nos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, permitindo a incidência do art. 124, inciso II, alínea d, da Lei nº 14.133, de 2021. (**revisão**)

§ 1º Em havendo a revisão do contrato por força da antecipação de data-base da categoria profissional, **não é necessário observar a anuidade** constante no inciso II, § 4º, Art. 92, da Lei nº 14.133, de 2021.

§ 2º Concedido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, inicia-se novo prazo para contagem do interregno de 12 (doze) meses para a repactuação futura.

Art. 205. O registro da variação do valor contratual para fazer face à repactuação de preços deve ser **formalizado por simples apostila**.

Parágrafo único. O setor competente deverá se manifestar quanto à **disponibilidade orçamentária** para custear a despesa decorrente da concessão da repactuação contratual

Seção III

Da revisão contratual

Art. 206. A **revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em sentido estrito é decorrência da teoria da imprevisão**, tendo lugar quando a interferência causadora do desequilíbrio econômico-financeiro consistir em caso de **força maior, caso fortuito ou fato do príncipe** ou em decorrência de **fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis**, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

Art. 206(...)

Parágrafo único. A revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro em sentido estrito pode ser **concedido a qualquer tempo**, independentemente de previsão contratual, desde que verificados os seguintes requisitos:

I – o evento seja futuro e incerto.

II – o evento ocorra após a apresentação da proposta.

III – o evento não ocorra por culpa da contratada.

IV – a possibilidade da revisão contratual seja aventada pela contratada ou pela contratante.

V – a modificação seja substancial nas condições contratadas, de forma que seja caracterizada alteração desproporcional entre os encargos da contratada e a retribuição do contratante.

Art. 206(...)

Parágrafo único. A revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro em sentido estrito pode ser concedido a qualquer tempo, independentemente de previsão contratual, desde que verificados os seguintes requisitos:

(...)

VI – haja **nexo causal** entre a alteração dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de **recomposição da remuneração** correspondente em função da majoração ou minoração dos encargos da contratada.

VII – seja demonstrado nos autos a **quebra de equilíbrio econômico-financeiro do contrato**, por meio de apresentação de **planilha de custos e documentação comprobatória correlata** que demonstre que a contratação se tornou inviável nas condições inicialmente pactuadas.

Art.207. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, **criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais**, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.

Art.208. A concessão da revisão **prescinde da observância do princípio da anualidade.**

Parágrafo único. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deve constar nas cláusulas necessárias do contrato administrativo.

Art.209. É dever do contratado fazer requerimento fundamentado que indique o fato extraordinário imprevisível e desequilíbrio de preços e insumos, este último devidamente acompanhado de documentação comprobatória da variação de preços.

Art. 210. Nas hipóteses em que for adotada a **contratação integrada ou semi-integrada**, é **vedada a alteração dos valores contratuais**, **exceto** nos seguintes casos:

I – para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de **caso fortuito ou força maior**.

II – por **necessidade de alteração do projeto** ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, **a pedido da Administração**, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no Art. 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

III – por necessidade de **alteração do projeto nas contratações semi-integradas**, nos termos do § 5º do Art. 46 da Lei nº 14.133, de 2021.

IV - por ocorrência de **evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administração**.

Art. 211. **Matriz de riscos** é a cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação.

§ 1º A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes.

Art. 211. (...)

§ 2º Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, **exceto** no que se refere:

I – às alterações unilaterais determinadas pela Administração, nas hipóteses do inciso I do *caput* do Art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

II – ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos tributos diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato.

Art. 212. O registro da variação do valor contratual para fazer face à revisão de preços deve ser formalizado por meio de **termo aditivo**.

Parágrafo único. O setor competente deverá se manifestar quanto à **disponibilidade orçamentária** para custear a despesa decorrente da concessão da revisão contratual.

Art. 213. Aplica-se o instrumento da revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro em sentido estrito às **atas de registro de preços e aos contratos celebrados a partir de sua execução**, pelos órgãos gerenciador, participante ou não participante.

TÍTULO III
DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
CAPÍTULO VI
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE
EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

Seção I

Da prorrogação contratual

Art. 214. A duração dos contratos será estabelecida em edital e deve corresponder ao prazo necessário para a empresa cumprir a obrigação e a Administração efetuar os recebimentos provisório, definitivo e o respectivo pagamento.

§ 1º Em se tratando de serviços e fornecimentos contínuos, a vigência contratual poderá, inicialmente, alcançar o prazo de **05 (cinco) anos**, devendo ser devidamente justificada tal medida.

§ 2º A contratação de serviços e fornecimentos contínuos poderá alcançar vigência contratual total de **10 (dez) anos**, desde que observe, no mínimo as seguintes condições:

I – haja previsão no instrumento convocatório.

II – a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem **vantajosos para a Administração**.

Art. 214. (...)

§ 3º A Administração poderá estabelecer a **vigência por prazo indeterminado nos contratos em que seja usuária de serviço público** oferecido em regime de monopólio, desde que comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação.

§ 4º Os contratos de operação continuada de **sistemas estruturantes de tecnologia da informação** que gerem receitas e de eficiência terão as respectivas vigências estabelecidas em ato normativo infralegal.

Art. 215. As contratações que tenham **escopo predefinido terão o prazo de vigência automaticamente prorrogado** quando seu objeto **não for concluído no período estabelecido**, caso a Administração mantenha interesse no recebimento do objeto, não excluindo de aplicação de multa de mora e demais sanções quando o contratado concorrer com culpa para o atraso de execução.

Art. 216. É vedada a celebração ou a prorrogação de contratos celebrados nas hipóteses de **emergência ou de calamidade pública com prazo superior a 01 (um) ano**.

Art. 217. É **possível a prorrogação contratual** desde que observados os seguintes pressupostos:

I – previsão no instrumento convocatório.

II – ausência de solução de continuidade pretérita e atual.

III – demonstração de que o contrato permanece vantajoso para a Administração e são compatíveis com os preços praticados no mercado.

IV – manifestação do contratado quanto ao interesse em prorrogar o contrato.

V – comprovação da manutenção das condições iniciais de habilitação do contratado.

VI – ausência de condições impeditivas à renovação contratual.

VII – manifestação da Administração em prorrogar o contrato.

VIII – demonstração de disponibilidade orçamentária para custear a despesa.

IX – celebração de termo aditivo.

Art. 218. Em se tratando de prestação de serviços e de fornecimento contínuo, a prorrogação contratual fica condicionada aos seguintes pressupostos:

I – estar formalmente demonstrado que a forma de contratação tem natureza continuada.

II – relatório que discorra sobre a regularidade da execução contratual.

III – justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na prorrogação contratual.

IV – comprovação de que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração.

V – manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação.

VI - comprovação de que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

VII – demonstração de disponibilidade orçamentária para custear a despesa.

VIII – celebração de termo aditivo.

Art. 218. (...)

Parágrafo único. Para fins de **demonstração da vantajosidade** requerida pelo inciso IV do *caput*, deve observar os seguintes pressupostos:

I – em se tratando de **serviços com dedicação exclusiva de mão de obra**, a **vantajosidade estará assegurada**, sendo dispensada a realização de pesquisa de mercado, nas seguintes hipóteses:

- a) Quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em decorrência de lei.
- b) Quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo insumos e materiais serão efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no contrato, que guardem a maior correlação possível com o segmento econômico em que estejam inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de qualquer índice setorial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E/IBGE).

Art. 218. (...)

Parágrafo único. Para fins de demonstração da vantajosidade requerida pelo inciso IV do *caput*, deve observar os seguintes pressupostos:

(...)

II – em se tratando de **serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra e de fornecimento contínuo**, a pesquisa de preços não se mostra obrigatória quando o gestor atestar, em despacho fundamentado, que o índice de reajuste aplicável ao contrato acompanha a ordinária variação dos preços de mercado.

Art. 219. A prorrogação contratual deve ser precedida de celebração de termo aditivo previamente à expiração do prazo de vigência contratual pela autoridade competente, especialmente no que se refere ao valor contratual, em que a alçada de valor se encontra definida por ato infralegal.

Art. 220. A Administração poderá adotar o parecer referencial na hipótese de prorrogação contratual, dispensando a análise individualizada pelos órgãos consultivos, desde que a área técnica ateste, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da manifestação jurídica referencial.

Seção II

Da execução contratual

Art. 221. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no Art. 7º da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

§ 1º A indicação do gestor, fiscal e seus substitutos caberá aos setores requisitantes dos serviços ou poderá ser estabelecida em normativo próprio de cada órgão ou entidade, de acordo com o funcionamento de seus processos de trabalho e sua estrutura organizacional.

§ 2º Para o exercício da função, o gestor e fiscais deverão ser cientificados, expressamente, da indicação e respectivas atribuições, competências e responsabilidades antes da formalização do ato de designação.

Art. 221. (...)

§ 3º Na indicação de servidor devem ser considerados, sempre que possível, a **compatibilidade com as atribuições do cargo**, a **complexidade da fiscalização**, o **quantitativo de contratos por servidor**, **conhecimentos específicos do objeto** e a sua **capacidade para o desempenho das atividades**.

§ 4º Nos casos de atraso ou falta de indicação, de desligamento ou afastamento extemporâneo e definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, **até que seja providenciada a indicação, a competência de suas atribuições caberá ao responsável pela indicação**.

Art. 221. (...)

§ 5º O fiscal substituto atuará como fiscal do contrato nas ausências e nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular.

§ 6º As atividades de gestão e fiscalização contratual deverão observar o **princípio da segregação de funções**, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.

§ 7º O gestor ou fiscais e seus substitutos deverão elaborar relatório registrando as ocorrências sobre a prestação dos serviços referentes ao período de sua atuação quando do seu desligamento ou afastamento definitivo.

Art. 222. A gestão de contratos poderá ser exercida por uma ou mais unidades administrativas de acordo com a estrutura do órgão ou entidade, ou conforme definido em regulamentação própria.

Parágrafo único. O modelo de gestão do contrato tem por objetivo descrever como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade e deverá constar do termo de referência, instrumento convocatório e contrato, devendo estar alinhada com o disposto em normativo próprio e com os riscos identificados que possam comprometer o alcance dos objetivos.

Art. 223. A contratação de terceiros, pessoa física ou jurídica, **não exime a responsabilidade do fiscal de contrato** no acompanhamento da execução contratual, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

Parágrafo único. O contratado na forma estabelecida no *caput* assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas e **não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato**.

Art. 224. Cabe à autoridade competente autuar processo de fiscalização para cada contrato e disponibilizá-los ao fiscal de contrato.

Parágrafo único. Em se tratando se serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, o processo de fiscalização a ser autuado deve conter, no mínimo, as seguintes documentações relacionadas à contratação:

I – estudos técnicos preliminares.

II – termo de referência.

III – instrumento convocatório.

IV – contrato.

V – proposta da contratada (planilha de custos).

VI – garantia contratual.

VII – demais documentos indispensáveis à fiscalização contratual.

Art. 225. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário, dentro de sua competência, para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

Art. 226. O fiscal do contrato **informará a seus superiores, em tempo hábil** para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

Art. 227. O contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, exceção feita aos encargos previdenciários e trabalhistas quando se tratar contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, oportunidade em que a **Administração** **poderá responder pelos débitos de forma solidária ou subsidiária**, respectivamente.

§ 1º A fiscalização contratual deve pautar-se na análise dos riscos elaborada durante a fase preparatória e que possam comprometer a boa execução contratual.

§ 2º Os procedimentos de fiscalização contratual a serem observados pelo gestor e fiscal de contrato deverão constar de manual de gestão e fiscalização contratual elaborado pelo ente federado.

Art. 228. Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração poderá adotar, conforme estabelecido em regulamento infralegal, medidas mitigatórias para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado.

Art. 229. O acompanhamento da prestação de serviços, sempre que possível, ocorrerá por meio de **Instrumento de Medição de Resultados (IMR)**, cujos critérios de aferição de resultados da execução contratual constarão de regulamento específico.

Art. 229. As condições, possibilidades e vedação à **subcontratação** de partes da obra, do serviço ou do fornecimento pelo contratado constarão do regulamento ou instrumento convocatório.

TÍTULO III
DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
CAPÍTULO VII
DO RELATÓRIO FINAL COM INFORMAÇÕES SOBRE A
CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS

Art. 231. Os órgãos da Administração Pública estadual, direta, autárquica e fundacional, deverão elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o **aprimoramento das atividades da Administração**.

§ 1º O relatório de que trata o *caput* deste artigo deverá ser divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas em até 30 (trinta) dia após a extinção do contrato.

§ 2º O responsável pela elaboração do relatório descrito no *caput* deste artigo e a respectiva estrutura serão definidos em regulamentação específica pelo setor responsável.

OBRIGADO!



Instituto
Protege
Escola Brasil



CONSÓRCIO
BRASIL CENTRAL
DF • GO • MA • MT • MS • RO • TO